Legislación — 2do parcial

Unidades 4, 5 y 6 · parcial escrito · miércoles 28 de octubre de 2026

Unidad 4: derechos intelectuales · **Unidad 5:** derecho laboral · **Unidad 6:** ejercicio profesional

> Resumen para estudiar de un solo archivo. Junta el resumen 2025 que pasó el curso, los apuntes de clase y el material de cátedra 2026. Donde difieren, manda la cátedra: la **unidad 5** sigue el apunte escrito sobre la **reforma de la Ley 27.802**, y la **unidad 6** sigue los artículos que marca la guía (ley 11.291, **Estatuto** y **Código de Ética**). Para el detalle y los textos completos está la wiki (`LEG.md`) y `fuentes/catedra/`.

Índice

1. El parcial 2
2. Unidad 4 — Derechos intelectuales 2
    2.1 Dónde se ubican los derechos intelectuales 2
    2.2 Propiedad industrial: los cuatro títulos 3
    2.3 Propiedad intelectual: la Ley 11.723 5
3. Unidad 5 — Derecho laboral 5
    3.1 La reforma de la Ley 27.802 5
    3.2 El contrato de trabajo 6
    3.3 Derechos y obligaciones 7
    3.4 Modalidades, período de prueba y jornada 8
    3.5 Vacaciones, licencias y enfermedad 9
    3.6 Remuneración 10
    3.7 Suspensión, preaviso y extinción 10
4. Unidad 6 — Ejercicio profesional 11
    4.1 La responsabilidad del profesional 11
    4.2 Las normas del Colegio y cuál manda 12
    4.3 Ley 11.291: el Colegio y sus autoridades 13
    4.4 Estatuto: el ejercicio profesional 14
    4.5 Estatuto: sanciones y Tribunal de Ética 15
    4.6 Código de Ética 16
    4.7 Casos 17
5. Preguntas de las guías de la cátedra, respondidas 17

1. El parcial

Es **escrito** y entran las unidades 4, 5 y 6. En clase sólo se llegó a dar la 4. Los artículos **no se piden de memoria completos**: lo habitual es que pidan **unos pocos ejemplos** de un artículo ("dé 3 ejemplos del art. 6"). Por eso, de cada artículo marcado conviene saber **qué regula** y tener **tres ejemplos** listos. Esto hay que confirmarlo con la cátedra.

Unidad	Norma	Artículos marcados
4	Ley de patentes 24.481	**6 y 7** (3 ejemplos de cada uno)
4	Ley de marcas 22.362	**1, 2 y 3** (3 ejemplos del 2 y del 3)
4	Ley 11.723 (propiedad intelectual)	**1, 2, 4, 5 y 59**
5	Ley de Contrato de Trabajo 20.744, reformada por la 27.802	No marca artículos: la guía de lectura pregunta por temas
6	Ley 11.291 (creación del Colegio)	**1, 2, 3, 4, 6, 11, 18, 19 y 21**
6	Estatuto del Colegio	**4 a 10, 12, 13, 22, 23, 49, 54 y 55**
6	Código de Ética	**1, 2, 6 y 8**

Cómo encarar una pregunta de desarrollo. Primero ubicar el tema (qué derecho, qué norma), después dar la definición con sus elementos, y recién ahí el ejemplo o el caso. En los casos prácticos, nombrar el artículo que se aplica aunque no se recuerde la letra exacta.

2. Unidad 4 — Derechos intelectuales

2.1 Dónde se ubican los derechos intelectuales

Un derecho puede tener o no contenido económico. Los **extrapatrimoniales** no lo tienen: el honor, la libertad, la imagen, la integridad física. No pueden ser objeto de un contrato, y que un juez fije una indemnización cuando se los vulnera no los convierte en patrimoniales. Los **patrimoniales** sí tienen contenido económico e integran el **patrimonio**, que en Argentina es un **atributo de la persona**: nadie existe sin patrimonio, por poco que valga.

Los derechos patrimoniales son de tres clases:

	Personales (obligaciones)	Reales	Intelectuales
Qué son	Facultad del **acreedor** de exigir al **deudor** una **prestación**: dar, hacer o no hacer	Potestad **directa e inmediata** sobre una **cosa**	Facultades del creador sobre las **creaciones de su intelecto**
Sujeto pasivo	**Determinado**	**Indeterminado**: todos	—
Se ejercen	**Entre partes**	**Frente a todos** (*erga omnes*)	—
Quién los crea	Las partes: son **ilimitados**	**Sólo la ley**: número cerrado	La ley
Ejemplos	Un contrato de exclusividad	Dominio, usufructo, propiedad horizontal, tiempo compartido	Patente, marca, derecho de autor sobre un software

Los intelectuales se dividen en dos campos. La diferencia está en la **aplicación industrial**: la **propiedad industrial** protege lo que resuelve un **problema técnico**, y la **propiedad intelectual** protege creaciones artísticas, científicas o literarias. Hay zonas grises, como un dibujo que sirve de marca: el titular elige en qué campo reclama y después no puede cambiar.

Propiedad intelectual (Ley 11.723)	**Propiedad industrial**
Derechos de autor · derechos conexos	Patentes y modelos de utilidad (Ley 24.481) · dibujos y diseños industriales (DL 6673/63) · marcas y designaciones (Ley 22.362)

La cátedra también lista la **Ley 22.426 de transferencia de tecnología**.

2.2 Propiedad industrial: los cuatro títulos

Todos los otorga el Estado a través del **INPI** (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).

Título	**Protege**	**Requisitos**	**Plazo**
Patente	Una invención	**Novedad** (absoluta, mundial), **actividad inventiva** (no obvia para un experto según el estado de la técnica), **aplicación industrial**	**20 años**, no renovable; después, dominio público
Modelo de utilidad	Mejoras o nuevas formas de herramientas, utensilios u objetos que **mejoran su función**	Novedad y aplicación industrial; **no exige mérito inventivo**	**10 años**, no renovable
Dibujo o diseño industrial	Formas **estéticas u ornamentales**: bidimensionales (el estampado de una tela) o tridimensionales (la botella de Fanta)	Novedad y aplicación industrial	**5 años + 2 renovaciones** = 15
Marca	Signo que **distingue** un producto o servicio: indica origen, da publicidad, garantiza calidad	Capacidad distintiva	**10 años, renovable sin límite** mientras se use

La patente da al titular el derecho de **impedir que terceros, sin su autorización, usen, fabriquen, vendan o importen** la invención en el país. Una **marca de hecho** es la que se usa sin registrar; si otro la registra, la jurisprudencia protege a quien ya la usaba.

Ley de patentes, arts. 6 y 7. La clave es distinguirlos:

- **Art. 6: lo que no es invención.** Ni siquiera llega a ser un invento.
- **Art. 7: lo que es invención pero no se puede patentar**, por orden público, salud, ambiente o por ser material biológico natural.

Art. 6 — no son invenciones	**Art. 7 — no son patentables**
a) descubrimientos, teorías científicas, métodos matemáticos	a) invenciones cuya explotación deba impedirse por **orden público o moralidad**, **salud o vida** de personas o animales, preservar vegetales o evitar **daños graves al ambiente**
b) obras literarias, artísticas o científicas	b) el **material biológico y genético** existente en la naturaleza o su réplica
c) planes, reglas y métodos para actividades intelectuales, juegos o actividades comerciales, **y los programas de computación**	
d) formas de presentar información	
e) métodos quirúrgicos, terapéuticos o de diagnóstico sobre el cuerpo humano o animales	
f) yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas, salvo que se fusionen en un resultado no obvio	
g) materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza	

Tres ejemplos del art. 6: un algoritmo como método matemático; **un programa de computación** (se protege por derecho de autor); un método de diagnóstico médico. *Tres ejemplos del art. 7:* un arma biológica (salud y vida); un proceso industrial que contamina gravemente un río (ambiente); el genoma de una planta tal como existe en la naturaleza.

Ley de marcas, arts. 1, 2 y 3. Siguen la misma lógica:

- **Art. 1: qué se puede registrar.** Palabras, dibujos, emblemas, monogramas, grabados, sellos, imágenes, bandas, **combinaciones de colores** en un lugar determinado, envoltorios, **envases**, combinaciones de letras y números, **frases publicitarias**, **relieves** y todo signo con capacidad distintiva.
- **Art. 2: lo que no es marca**, porque no distingue.
- **Art. 3: lo que sería marca pero está prohibido**, porque choca con un derecho ajeno, engaña o afecta el orden público.

Art. 2 — no son marcas	**Art. 3 — no pueden registrarse**
a) la **designación necesaria o habitual** del producto, o lo descriptivo de sus cualidades	a) y b) marcas **idénticas o similares** a otras registradas para los mismos productos
b) signos que pasaron al **uso general**	c) **denominaciones de origen**
c) la **forma** del producto	d) marcas que **inducen a error** sobre naturaleza, calidad u origen
d) el **color natural** del producto o **un solo color**	e) signos **contrarios a la moral** · f) y g) símbolos de la **Nación, provincias**, municipios, religiones, naciones extranjeras · h) **nombre o retrato de una persona sin su consentimiento** · i) designaciones descriptivas de actividades · j) frases publicitarias **sin originalidad**

Art. 2: "Leche" para vender leche; "Súper rico" para un alimento; un solo color sobre el producto. *Art. 3:* copiar una marca registrada; usar "Champagne"; usar la cara de un actor sin permiso.

2.3 Propiedad intelectual: la Ley 11.723

En **1998** la **Ley 25.036** incorporó los **programas de computación**. Por eso el software se protege por **derecho de autor** y no por patente.

- **Art. 1 — Qué protege.** Escritos de toda naturaleza, **programas de computación fuente y objeto**, **compilaciones de datos**, obras musicales, cinematográficas, plásticas, de arquitectura, planos, mapas, fotografías, "**en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica**". La enumeración es **enunciativa, no taxativa**. Protege **la expresión** de las ideas, **no las ideas en sí**: el programa escrito, no la idea de hacerlo.
- **Art. 2 — Facultades del autor.** Disponer de la obra, **publicarla**, ejecutarla, representarla, exponerla, **enajenarla**, **traducirla**, **adaptarla** y **reproducirla** en cualquier forma.
- **Art. 4 — Titulares.**
  - a) el **autor**;
  - b) sus **herederos**;
  - c) quien **traduce o adapta con permiso** del autor, sobre la obra nueva;
  - d) el **empleador** cuyos **dependientes contratados para programar** produjeron el software en sus funciones, **salvo pacto en contrario**.
- Cuando hay varios autores:
  - **Obra en colaboración**: el aporte de cada uno **no se puede separar**. Todos son titulares y nadie decide la explotación **sin el consentimiento de los demás**.
  - **Obra colectiva**: una persona **toma la iniciativa, coordina** y publica a su nombre; es la titular. Los demás conservan el **derecho moral** sobre lo que aportaron.
- **Art. 5 — Plazo.** Toda la **vida del autor** y **70 años** para los herederos, contados desde el **1 de enero del año siguiente a la muerte**. En colaboración, desde la muerte del **último** colaborador. Sin herederos, pasa al **Estado**.
- **Art. 59.** Lo marcó el profesor, pero su texto no está en ninguna fuente que tengamos. **Pendiente: buscarlo en InfoLEG.**

3. Unidad 5 — Derecho laboral

3.1 La reforma de la Ley 27.802

El apunte de la cátedra está escrito sobre la **Ley 27.802**, que reformó la Ley de Contrato de Trabajo (**LCT, Ley 20.744**). La idea general de la reforma es **achicar lo que se considera relación de dependencia** y **flexibilizar**. Conviene tener a mano los cambios concretos, porque son lo más probable de preguntar:

Tema	Con la Ley 27.802
Concepto de trabajo	Se lo define primero como **intercambio con fin económico**
Presunción del art. 23	**No se aplica** si hay **factura** o **pago bancario** de servicios profesionales, obras u oficios
Exclusiones	Quedan fuera servicios profesionales facturados, contrataciones civiles o comerciales, trabajo en plataformas
Contrato (art. 21)	"Persona **humana**" en vez de "física"; se quitan los usos y costumbres como fuente
Período de prueba	**1 año** hasta 5 trabajadores · **8 meses** de 6 a 100 · **6 meses** más de 100
Tiempo parcial	Se elimina el tope de **dos tercios** de la jornada
Jornada	**Banco de horas**: compensar horas extra con descanso
Vacaciones	Se pueden **fraccionar** (tramos de 7 días o más) e **interrumpir por enfermedad**
Enfermedad	Certificado con **diagnóstico, tratamiento y días**, con **firma digital**; junta médica si hay discrepancia
Remuneración	**Propinas no remunerativas aunque sean habituales**; componentes **dinámicos** (art. 104 bis); salario en moneda nacional o extranjera
Beneficios sociales	Redefinidos: no remunerativos, **no son salario en especie**, no generan aportes

3.2 El contrato de trabajo

Para el derecho laboral, trabajo es la actividad **lícita prestada a otro**, que la dirige, **a cambio de una remuneración** (art. 4). La ley sólo se ocupa del trabajo **en relación de dependencia**. Quedan fuera:

- el **benévolo**, gratuito y sin beneficio propio;
- el **familiar**, entre cónyuges o de padres e hijos;
- el **autónomo**, por cuenta y riesgo propios;
- las exclusiones nuevas que trajo la reforma.

Contrato de trabajo (art. 21): una **persona humana** se obliga a prestar servicios **bajo dependencia** de otra, por tiempo determinado o indeterminado, a cambio de una **remuneración**. **Relación de trabajo (art. 22):** la **ejecución efectiva** de esos servicios. El contrato es la fuente del vínculo; la relación, su cumplimiento en los hechos.

La dependencia se manifiesta de tres formas:

- **Técnica**: el trabajador sigue los métodos y sistemas del empleador.
- **Económica**: pone su fuerza de trabajo y **no corre el riesgo empresario**.
- **Jurídica**: el empleador puede **dirigir, controlar y sancionar**.

Elementos esenciales:

- **Sujetos**: trabajador y empleador.
- **Objeto**: prestación **personal e infungible**, lícita y determinada.
- **Causa**: el **sueldo** para el trabajador; recibir el servicio y **quedarse con su resultado** para el empleador.

Además:

- **Capacidad**: plena desde los 18 años; limitada de 16 a 18.
- **Forma**: hay **libertad de formas**, pero el plazo fijo, la renuncia, el preaviso y la causa de despido van **por escrito**.

Los sujetos. El **trabajador** (art. 25) es siempre una persona humana, y su prestación es personal. El **empleador** (art. 26) puede ser persona humana o jurídica. Se distingue al trabajador **dependiente** del **autónomo** porque éste trabaja por su cuenta y riesgo. La **empresa** es la organización de medios bajo una dirección; el **empresario**, quien la dirige; el **establecimiento**, cada unidad técnica.

Prueba. Hay libertad de prueba. El **art. 23** presume el contrato de trabajo cuando se prueba la prestación en dependencia, pero la reforma lo **excluye si hay factura o pago bancario** de servicios profesionales. Aun así, el trabajador puede probar la dependencia real por otros medios.

3.3 Derechos y obligaciones

Los deberes de una parte son los derechos de la otra.

El empleador debe	El trabajador debe
Pagar (es alimentario), al menos el **SMVM** o el sueldo de convenio	**Obediencia** a órdenes legítimas
Seguridad: proteger la vida y la salud	**Diligencia**: puntualidad y asistencia
Ocupación efectiva según la categoría	**Fidelidad** y buena fe
Cumplir aportes y obligaciones sindicales; entregar certificados	**Secreto** de lo confidencial
Formación profesional	**Custodia** de las herramientas
Igualdad de trato	Responder por daños con **dolo o culpa grave** · **no concurrencia** · **auxilio** ante peligro

Facultades del empleador:

- **organización**: qué, cómo, cuándo y dónde se trabaja;
- **reglamentaria**: reglamentos internos;
- **dirección**: órdenes;
- **control**: respetando la **dignidad, la intimidad y los datos personales**;
- **disciplinaria**: con **contemporaneidad, proporcionalidad y sin doble sanción**.

Invenciones y software del trabajador (lo pregunta la guía):

- **LCT, art. 82**: lo que el trabajador inventa **por su cuenta** es **suyo**, aunque use herramientas ajenas. Es del **empleador** si deriva de los **métodos o instalaciones** de la empresa, o si lo **contrataron para eso**.
- **Ley 11.723, art. 4 inc. d**: el software hecho por quien fue **contratado para programar** es del **empleador**, salvo pacto en contrario.

En resumen: si lo hacés fuera del trabajo es tuyo; si te contrataron para eso, o sale de los sistemas de la empresa, es del empleador.

Ius variandi (art. 66 reformado). El empleador puede cambiar la **forma y modalidades** del trabajo si **no altera lo esencial** y **no causa perjuicio material**.

- Se puede mover un horario o cambiar el lugar de trabajo; para tocar lo esencial hace falta el **consentimiento** del trabajador.
- **Perjuicio material** es, por ejemplo, una baja del sueldo o más gastos de viaje por un traslado.
- **No puede usarse como sanción** (art. 69).
- Si el cambio es abusivo: el trabajador **intima**; si el empleador no lo corrige, se considera en **despido indirecto**.

3.4 Modalidades, período de prueba y jornada

El contrato **por tiempo indeterminado es la regla**; los de plazo determinado son excepciones.

Modalidad	Lo que la define
Plazo fijo	Plazo cierto, **por escrito**, **máximo 5 años**, con **causas objetivas**
Temporada	Tareas del giro normal que se hacen **sólo en ciertas épocas** y se repiten cada año; la relación es permanente
Eventual	Necesidades **extraordinarias o transitorias**, sin fecha de fin previsible; en suplencias se nombra al reemplazado
Tiempo parcial	Jornada menor a la normal, sueldo **proporcional**

Período de prueba (art. 92 bis):

Trabajadores de la empresa	Plazo
Hasta 5	**1 año**
6 a 100	**8 meses**
Más de 100	**6 meses**

- Cualquiera de las partes termina el contrato **sin causa y sin indemnización por antigüedad**.
- No se puede usar dos veces con el mismo trabajador.
- Contratar gente distinta en sucesión para un mismo puesto es **abuso**.
- **Si no se registró desde el principio, el empleador pierde el período de prueba.**
- Durante la prueba hay todos los derechos y aportes, y el período **cuenta como antigüedad**.

Jornada (art. 197): todo el tiempo **a disposición** del empleador; el viaje no cuenta.

Jornada	Máximo
Diurna (6 a 21 h)	**8 h diarias o 48 semanales**; hay hora extra si se pasan las 48 semanales o las 9 diarias
Nocturna (21 a 6 h)	**7 h**, cobrando como 8. Jornada mixta: **8 minutos menos por cada hora nocturna**
Insalubre	**6 h diarias y 36 semanales**, cobrando como 8. La declara la **autoridad administrativa**

Horas extra:

- No son obligatorias, salvo **fuerza mayor** o exigencias excepcionales de la empresa.

- Se pagan con **50 % de recargo** en días hábiles y **100 %** los sábados después de las 13, los domingos y los feriados.
- El **banco de horas** permite compensarlas con descanso, sin pasar los topes de jornada.

3.5 Vacaciones, licencias y enfermedad

Vacaciones: descanso anual **pago e irrenunciable** (art. 14 bis de la Constitución). Hay que haber trabajado al menos **la mitad de los días hábiles** del año.

Antigüedad	Días corridos
Hasta 5 años	**14**
5 a 10	**21**
10 a 20	**28**
Más de 20	**35**

- Empiezan un **lunes** y se dan entre el **1/10 y el 30/4**, avisadas con **30 días** de anticipación y pagadas **al inicio**.
- Con la reforma se pueden **fraccionar** (tramos de 7 días o más) y se **interrumpen por enfermedad**.
- Las no gozadas se pagan al terminar el contrato.

Licencias especiales (corridas y pagas):

Motivo	Días
Nacimiento	**2**
Matrimonio	**10**
Muerte del cónyuge	**3**
Muerte de hijo o padre	**3**
Muerte de hermano	**1**
Examen	**2** por examen, hasta **10 al año**

Enfermedad o accidente inculpable (arts. 208 a 213). Es la que impide trabajar y **no tiene que ver con el trabajo**. Las laborales van por la **Ley de Riesgos del Trabajo 24.557**. Tiene que ser inculpable, incapacitante y aparecer durante la relación.

- **Aviso:** hay que avisar el **primer día**. Si no se avisa, con la reforma hay que probar la enfermedad **y que no se pudo avisar**.
- **Certificado:** con **diagnóstico, tratamiento y días de reposo**, y **firma digital**.
- **Control médico:** el empleador puede hacerlo. Si discrepa con el certificado, decide una **junta médica oficial** o un instituto, que paga el empleador.
- **Sueldo:** se cobra **3, 6 o 12 meses**; después, **un año de reserva del puesto** sin sueldo.

Maternidad:

- **90 días** de licencia, **45 antes y 45 después** del parto; la parte previa se puede reducir a 10 días.
- La trabajadora debe **comunicar el embarazo**; desde ahí tiene **estabilidad**.

- Si la despiden **7 meses y medio antes o después del parto**, se presume que fue por eso: **indemnización agravada de un año de sueldo**, además de la común.
- Al volver, puede pedir **excedencia de 3 a 6 meses** sin sueldo si tiene un año de antigüedad.

Menores:

- Prohibido el trabajo antes de los **16**.
- De 16 a 18: hasta **6 h diarias y 36 semanales**, sin trabajo nocturno.

3.6 Remuneración

Es la contraprestación por el contrato (**art. 103**). **Nunca puede ser menor al salario mínimo, vital y móvil (SMVM)**, que no hay que confundir con el básico de convenio, generalmente mayor. Se paga por **poner la fuerza de trabajo a disposición**, aunque haya días en que no se trabaje.

- **Por tiempo**: jornal (día u hora) o sueldo (mes o quincena).
- **Por resultado**: **destajo** (por unidad producida), **comisión** (por ventas), **prima** (por rendir por encima de la media).
- **Complementarias**: **SAC**, un sueldo extra por año en dos cuotas (**30 de junio y 18 de diciembre**); gratificaciones; participación en las ganancias.
- **En dinero o en especie**: la especie **complementa**, no reemplaza, y tiene **tope del 20 %**.
- **Componentes dinámicos** (art. 104 bis, nuevo): bonos por objetivos, premios por productividad.
- **Propinas**: con la reforma, **no son remuneración aunque sean habituales**.

Remunerativo o no remunerativo. Lo **remunerativo** genera aportes y cuenta para el SAC, las vacaciones y las indemnizaciones. Llamar "no remunerativa" a una suma no alcanza: depende de la ley.

Remunerativos	No remunerativos
Comisiones · viáticos **sin** comprobante · especie · premios · adicionales · sueldo por enfermedad · SAC · feriados · horas extra · vacaciones gozadas	Propinas · viáticos **con** comprobante · reintegros documentados · indemnizaciones · **beneficios sociales** (comedor, reintegros médicos, ropa de trabajo, guardería, útiles, capacitación) · celular e internet para trabajar

3.7 Suspensión, preaviso y extinción

Suspensión: se interrumpen **temporalmente** algunas obligaciones, pero el contrato **sigue**. Toda suspensión necesita **justa causa, plazo fijo y aviso por escrito** (art. 218).

Causa	Tope por año
Falta o disminución de trabajo	**30 días**
Disciplinaria	**30 días**
Fuerza mayor	**75 días**
Todas juntas	**90 días**

- Las **económicas** se miran con criterio restrictivo: la crisis general o la caída de ventas son **riesgo empresario** y no alcanzan. Se respeta el orden de antigüedad.

- Las **disciplinarias** van de 1 a 30 días por año, y el trabajador tiene **30 días para cuestionarlas**.
- Hay además suspensión **preventiva** (proceso penal) y por enfermedad, maternidad o cargo gremial.

Preaviso: el trabajador avisa con **15 días**. El empleador, con **1 mes** si la antigüedad es de hasta 5 años y **2 meses** si es mayor. Si no avisa, paga la **indemnización sustitutiva**. Y si el despido no cae a fin de mes, paga también la **integración del mes de despido**.

Extinción.

- **Despido**: acto **unilateral, recepticio y extintivo**.
- **Con justa causa**: hace falta una **injuria** grave. Se comunica **por escrito y claramente**, después **no se puede cambiar** la causa, y hay que **probarla**.
- **Sin causa**: genera indemnización.
- **Indirecto**: el empleador incumple gravemente, se lo intima y no corrige; se cobra como sin causa.
- **Otras formas**: renuncia, abandono, mutuo acuerdo, vencimiento del plazo fijo, jubilación, muerte, quiebra, fuerza mayor.

Indemnización por antigüedad: un mes por año o fracción mayor de 3 meses, sobre la **mejor remuneración mensual, normal y habitual** del último año. El mínimo es un mes. Hay un tope, pero el fallo **Vizzoti** impide que recorte más del **33 %**.

Liquidación final:

- **Siempre:** días trabajados, **SAC proporcional** y **vacaciones proporcionales**.
- **Según el caso:** antigüedad, sustitutiva del preaviso e integración del mes.

Ejemplo. Despido sin causa ni preaviso, con 6 años y 4 meses de antigüedad, el día 10 del mes. Corresponden **7 sueldos** de antigüedad (6 años más una fracción mayor de 3 meses), **2 sueldos** de preaviso (más de 5 años), la **integración** del 11 al fin de mes, y días trabajados, SAC y vacaciones proporcionales.

4. Unidad 6 — Ejercicio profesional

4.1 La responsabilidad del profesional

Un profesional puede incurrir en responsabilidad **civil**, **penal** o **administrativa**. Cada una tiene una función distinta:

- La **civil** es **resarcitoria**: compensa económicamente a la víctima.
- La **penal** es **punitiva**: castiga, y si hay multa, el dinero va al Estado. Además exige que la conducta esté **tipificada** como delito.

La responsabilidad civil puede ser **contractual**, si se incumple una obligación, o **extracontractual**, si se viola el deber general de **no dañar a otro**.

Funciones de la responsabilidad civil:

- **Preventiva**: evitar que un daño ocurra o se agrave.
- **Punitiva**: excepcional; una multa civil, por ejemplo en defensa del consumidor.

- **Resarcitoria**: la principal. Hay que decir **compensar** y no "reparar", porque hay daños que no se pueden reparar.

Los cuatro presupuestos. Tienen que darse todos para que haya responsabilidad civil.

1. **Antijuridicidad**: una acción u omisión **no justificada**. Todo daño se presume antijurídico, salvo:
   - **legítima defensa**: agresión ilícita actual o inminente, sin provocación y con un medio **proporcionado**;
   - **estado de necesidad**;
   - **caso fortuito o fuerza mayor**.
2. **Factor de atribución**:
   - **Subjetivo**:
     - **culpa**: imprudencia (apurarse), negligencia (hacer menos de lo debido) o **impericia** en la profesión;
     - **dolo**: daño **intencional** o con total **indiferencia** por los demás.

     Cuanto mayor es el deber de saber, **más diligencia se exige**. El **profesional liberal responde subjetivamente**, **salvo que haya comprometido un resultado** concreto (art. 1768 del CCyC).
   - **Objetivo**: se deja de lado la culpa. Se aplica a:
     - las obligaciones **de resultado** (art. 1723);
     - el **principal por el hecho de su dependiente** (art. 1753): responde objetivamente, en forma **concurrente** con el dependiente, si el daño ocurrió en ejercicio o con ocasión de sus funciones;
     - el **dueño o guardián** de una cosa.
3. **Nexo causal**: relación de **causa a efecto** entre el hecho y el daño. Si lesiono a alguien y muere porque explota una caldera en el hospital, no respondo por la muerte.
4. **Daño** (art. 1737): lesión a un **derecho o interés** sobre la persona, el patrimonio o un derecho colectivo.
   - **Material**:
     - **daño emergente**: lo que se perdió;
     - **lucro cesante**: lo que se deja de ganar;
     - **pérdida de chance**: las oportunidades perdidas.
   - **Moral**: el sufrimiento.
   - **Personal**: la salud y la calidad de vida.

4.2 Las normas del Colegio y cuál manda

El ejercicio de la ingeniería en Santa Fe está regulado por tres normas. Van de la más general a la más específica:

1. **Ley provincial 11.291** (1995): crea el Colegio de Ingenieros Especialistas.
2. **Estatuto** (Decreto 0601/99): la reglamenta.
3. **Código de Ética Profesional y Disciplina** (Res. 28, texto de 2018).

Regla de la cátedra: cuando la ley y el Estatuto regulan lo mismo —matriculación, cancelación, causales y tipos de sanción—, **se estudia y se responde con el Estatuto**, que es la norma más específica.

Un **ingeniero especialista** es el de toda rama de la ingeniería que no tenga colegio propio. La de **Sistemas de Información** está incluida.

4.3 Ley 11.291: el Colegio y sus autoridades

- **Art. 1 — Carácter.** Es **persona jurídica de derecho privado en ejercicio de funciones públicas**. No pertenece al Poder Judicial ni dicta sentencias judiciales. Controla el ejercicio de la profesión y tiene el poder disciplinario.
- **Art. 2 — División.** Se divide en dos **Colegios de Distrito**: el **I, con sede en Santa Fe** (centro y norte de la provincia), y el **II, con sede en Rosario** (sur). Hay que matricularse donde se ejerce.
- **Art. 3 — Normativa.** Se rige por la ley y su reglamentación, el **Estatuto**, el **Reglamento Interno** y el **Código de Ética**, más las resoluciones de sus órganos.
- **Art. 4 — Finalidades.** La lista no es taxativa. Las principales:
  - **controlar el ejercicio** de la profesión;
  - **gobernar la matrícula**;
  - ejercer el **poder disciplinario**;
  - **velar porque nadie ejerza sin autorización** y combatir el ejercicio ilegal;
  - dar intervención al **Ministerio Fiscal** ante delitos;
  - **representar** a los colegiados;
  - asesorar al Estado en proyectos de ley;
  - fomentar la investigación;
  - recaudar las cuotas;
  - actuar como **árbitro**.
- **Art. 6 — Autoridades:**

Nivel	Órganos
Provincial	**Asambleas** de matriculados · **Directorio General** · **Tribunal de Ética Profesional y Disciplina**
Distrito	**Asambleas** de distrito · **Directorio de Distrito** (con un área por especialidad: Química, Electricista, Mecánica, Sistemas de Información según el apunte, y demás) · **Comisión Revisora de Cuentas**

- **Art. 7.** Los cargos son **obligatorios**, salvo dispensa.
- **Art. 11 — Tribunal de Ética.** Es el órgano con **potestad exclusiva y autónoma** para **investigar, conocer y juzgar** las faltas en el ejercicio, la inconducta y las violaciones éticas. Actúa **de oficio o a pedido de parte**.
- **Garantías del procedimiento (arts. 15 a 17):**
  - el **denunciante no es parte** del proceso;
  - nadie es sancionado **sin ser citado a defenderse en 7 días**;
  - el fallo es **fundado** y se dicta en **15 días hábiles**.

- **Art. 21 — Matriculación.** Es el acto que **habilita** para ejercer en la provincia. Requisitos:
  - domicilio real, legal y profesional en Santa Fe;
  - título;
  - no estar en causal de cancelación;
  - pagar el derecho.

  Además, la **reinscripción es anual**.

4.4 Estatuto: el ejercicio profesional

- **Art. 4 — Qué es ejercicio profesional.** Toda actividad técnica, **pública o privada, libre o en relación de dependencia**, que implique:
  - a) **ofrecer, contratar o prestar servicios** de ingeniería;
  - b) desempeñar **cargos o funciones** que requieran esos conocimientos, incluidos los nombramientos judiciales;
  - c) **ensayos, tasaciones, docencia y divulgación** técnica;
  - d) **presentar ante autoridades** proyectos, estudios o informes.
- **Art. 5 — Actuación personal.** El ejercicio es **siempre personal**; **se prohíbe ceder el uso del título o la firma**.
- **Art. 6.** En todo trabajo hay que poner **título, matrícula, firma y aclaración**.
- **Art. 7 — Uso del título.** Es usar palabras, insignias, emblemas o actos de los que **se pueda inferir que uno ejerce la profesión**. Lo decide el Colegio.
- **Art. 8.** Todo trabajo de ingeniería especialista debe tener **al menos un profesional matriculado**.
- **Art. 9.** Los trabajos se **visan o registran** en el Colegio y se pagan los **aportes** antes de presentarlos. El Colegio puede cobrarle los aportes también al **comitente** e **inspeccionar** obras.
- **Art. 10 — Matriculación.** Es obligatoria para **todos los que ejerzan**: **en relación de dependencia**, como **independientes** o como **empresarios**. Los demás requisitos son los de la ley: domicilio, título, no estar en causal de cancelación y pagar el derecho.
- **Art. 12 — Inhabilitados para ejercer:**
  - a) los **condenados** por causas de la actuación profesional, mientras dure la condena;
  - b) los declarados **incapaces**;
  - c) los **excluidos o suspendidos** por sanción en **cualquier jurisdicción del país**, mientras dure la sanción.
- **Art. 13 — Cancelación o suspensión de la matrícula:**
  - a) a **pedido** del propio matriculado;
  - b) por **incompatibilidades**, mientras duren;
  - c) por **enfermedad** que inhabilite;
  - d) por **sanciones**, mientras duren;

- e) por estar en **proceso criminal** por hechos de la profesión, o penado por **delitos contra la propiedad**.

Para volver a matricularse hace falta dictamen favorable del Tribunal.

4.5 Estatuto: sanciones y Tribunal de Ética

Art. 22 — Causales de sanción (para elegir 3):

- a) **condena por delito doloso** o fallo judicial que inhabilite para ejercer;
- b) incumplir la **ley, el Estatuto** o los reglamentos;
- c) **negligencia reiterada, ineptitud manifiesta u omisiones** en los deberes;
- d) violar **incompatibilidades o inhabilidades**;
- e) incumplir el **Código de Ética**;
- f) actos que perjudiquen las **relaciones profesionales** o menoscaben la profesión;
- g) actos contra el **honor, el decoro y la dignidad** de la profesión;
- h) **faltar sin justificación** a 3 sesiones seguidas o 5 alternadas, si se integra un órgano directivo.

Art. 23 — Sanciones, graduadas según la falta, la reiteración y las circunstancias:

- a) **llamado de atención**;
- b) **apercibimiento** privado o público;
- c) **multa de hasta 20 veces** el derecho de inscripción anual;
- d) **suspensión de hasta 3 años** e inhabilitación para ejercer en la provincia.

Además, el sancionado **no puede ocupar cargos** en el Colegio mientras dure la sanción. El Código lo extiende **5 años más**.

Art. 49 — Tribunal de Ética. Es **un solo tribunal** y ejerce la potestad disciplinaria.

- **Integración: 12 miembros**, **8 titulares y 4 suplentes**, a razón de **4 titulares y 2 suplentes por distrito**.
- **Duración: 2 años**, con reelección. El presidente se elige cada año.
- **Requisitos: 5 años de matrícula** y no tener otro cargo en el Colegio.

Art. 54 — El Código de Ética. Lo elabora el Tribunal, con la tabla que relaciona cada falta con su pena. Tiene que garantizar:

- el **debido proceso**;
- una **acusación clara y precisa**;
- el **derecho de defensa y de prueba**;
- un **fallo fundado**;
- una **instancia revisora**.

El Tribunal investiga con **autonomía**, **de oficio o a pedido de parte**.

Art. 55 — Denuncias. Quien se crea perjudicado por un matriculado puede presentarse ante el Tribunal. Antes de iniciar el procedimiento, el Tribunal puede llamar a una **audiencia de conciliación** o **rechazar de oficio** las denuncias notoriamente improcedentes.

4.6 Código de Ética

- **Art. 1.** Los ingenieros especialistas deben ajustar su conducta al Código, al Estatuto y a las normas complementarias.
- **Art. 2 — Competencia del Tribunal.** Juzga:
  - las **faltas en el ejercicio** de la profesión;
  - la **inconducta que afecte el decoro**;
  - toda **violación de un principio ético**.
- **Art. 5.** El profesional tiene deberes para con **la profesión, los colegas, los comitentes o empleadores y el Colegio**.
- **Art. 6 — Actos contrarios a la ética.** La lista **no es taxativa**. Hay que tener **3 ejemplos de cada ámbito**:

Ámbito	Ejemplos
Profesión	Trabajar contra la **buena técnica** o con negligencia, **aunque lo ordene el superior** · aceptar tareas que **exceden las incumbencias** del título · **firmar** planos o informes que **no hizo ni revisó** · publicidad engañosa o figurar junto a no profesionales · cobrar o pagar **comisiones** por conseguir trabajos · ser **parcial como perito**, árbitro o jurado · asesorar a **las dos partes** · estar condenado o procesado por hechos de la profesión
Colegas	Usar **trabajos ajenos** (proyectos, **documentos informáticos**) sin permiso ni cita · **difamar** colegas · **reemplazar** a un colega sin causa ni aviso · opinar sobre el trabajo de otro **a sus espaldas** · pagar **sueldos indignos** a colaboradores · cobrar **honorarios de miseria** · **competencia desleal** usando el cargo · **discriminar**
Comitentes o empleadores	Aceptar **comisiones de proveedores** o contratistas · **revelar datos reservados** del cliente o empleador
Colegio	Cumplir las normas de **matriculación** · acatar sus **resoluciones** · respetar la ley, el Estatuto y el Código · no **difamar a los directivos** · no caer en **inhabilitaciones**

- **Art. 7.** Las faltas éticas **prescriben a los 2 años**.
- **Art. 8 — Composición del Tribunal.** Tiene dos partes:
  - un **Juez unipersonal**, que **recibe la causa** y la prueba ofrecida, y la **desestima o la eleva** a juicio;
  - un **Tribunal Colegiado de 3 miembros** por distrito, más 2 suplentes, que recibe la prueba y **dicta sentencia**.
- **El procedimiento:**
  - la denuncia se presenta **por escrito**;
  - se da **traslado al denunciado por 7 días**; si no comparece, se le nombra un **defensor de oficio**;
  - hay **30 días** de prueba;
  - la **sentencia** se dicta en 15 días;
  - la causa **caduca** si pasan 6 meses sin movimiento.
- **Art. 37.** Prevé las mismas cuatro sanciones, con una tabla que relaciona **cada inciso del art. 6** con su sanción. Por ejemplo, una condena penal se sanciona con suspensión.
- **Art. 38 — Apelación.** Se apela en **10 días ante la Cámara**, y **sólo puede apelar el denunciado**.

Contradicción entre normas. La **ley (art. 19)** dice que la multa y la suspensión se apelan en **5 días ante la Corte Suprema provincial**. El Código dice 10 días ante la Cámara. Por la regla de la norma específica, conviene responder con el **Código** y mencionar la diferencia.

4.7 Casos

Un ingeniero en sistemas firma una auditoría que no hizo, y el cliente pierde la facturación de un mes.

- **En lo civil:** es responsabilidad **contractual**. Se dan los cuatro presupuestos:
  - antijuridicidad sin justificación;
  - **culpa por negligencia**, valorada con rigor porque es profesional y no comprometió un resultado (art. 1768);
  - nexo causal;
  - daño **emergente** y **lucro cesante**.
- **En lo ético:** viola el Código, art. 6, profesión, inciso c: autorizó lo que no revisó. Es la causal e) del art. 22 del Estatuto. Corresponde **apercibimiento o multa**.

Un matriculado le presta la firma a un técnico sin título para que presente un proyecto ante la municipalidad. Viola el **art. 5 del Estatuto**, que prohíbe ceder la firma, y el **art. 6 del Código**, porque autorizó un trabajo ajeno. A su vez, el técnico **ejerce sin matrícula**: el Colegio tiene que combatir el ejercicio ilegal.

¿Tiene que matricularse un ingeniero en sistemas que trabaja en relación de dependencia en un banco? Sí. El art. 4 del Estatuto define el ejercicio profesional como libre **o en relación de dependencia**, y el art. 10 obliga a matricularse a quienes trabajan en dependencia.

5. Preguntas de las guías de la cátedra, respondidas

1) ¿Qué es la relación de dependencia y cuáles son sus tres formas? Es la situación de quien presta servicios en una organización ajena, bajo las directivas del empleador y **sin asumir el riesgo**. Se manifiesta en tres subordinaciones. La **técnica**: seguir los métodos del empleador. La **económica**: poner la fuerza de trabajo por un sueldo sin correr el riesgo empresario. La **jurídica**: el empleador puede dirigir, controlar y sancionar.

2) ¿Qué diferencia hay entre contrato y relación de trabajo? El **contrato** (art. 21) es el acuerdo por el que una persona humana se obliga a trabajar bajo dependencia a cambio de un sueldo: es la **fuente** del vínculo. La **relación** (art. 22) es la **prestación efectiva** de esos servicios, es decir, su ejecución.

3) ¿Qué es el ius variandi y cuáles son sus límites? Es la facultad del empleador de cambiar la forma y las modalidades del trabajo (art. 66). Sus límites son tres: no alterar lo **esencial** del contrato, no causar **perjuicio material** y no usarlo **como sanción**. Si se excede, el trabajador intima y, si el empleador no corrige, puede considerarse en **despido indirecto**.

4) ¿Qué es el período de prueba y cuánto dura? Es el lapso inicial del contrato por tiempo indeterminado en el que **cualquiera de las partes puede terminarlo sin indemnización**. Con la reforma dura **1 año** en empresas de hasta 5 trabajadores, **8 meses** en las de 6 a 100 y **6 meses** en las de más de 100. Durante ese período rigen todos los derechos y los aportes, y si el trabajador no se registró desde el inicio, el empleador pierde el período de prueba.

5) ¿Qué son las horas extraordinarias y qué recargo tienen? Son las que se trabajan por encima de la jornada máxima. No son obligatorias, salvo fuerza mayor o exigencias excepcionales. Se pagan con **50 %** de recargo en días hábiles y **100 %** los sábados después de las 13, los domingos y los feriados. El **banco de horas** de la reforma permite compensarlas con descanso, siempre respetando los topes de jornada.

6) ¿Qué diferencia hay entre conceptos remunerativos y no remunerativos? Los **remunerativos** integran el sueldo: generan **aportes** y cuentan para el SAC, las vacaciones y la indemnización (comisiones, horas extra, premios, SAC). Los **no remunerativos** no lo integran (viáticos con comprobante, indemnizaciones, beneficios sociales y, desde la reforma, las **propinas**). No alcanza con que se los llame así: lo decide la ley.

7) ¿Qué carácter tiene el Colegio y cómo se divide? Es una persona jurídica de **derecho privado en ejercicio de funciones públicas** (ley, art. 1). Para funcionar se divide en dos distritos: el **I, con sede en Santa Fe**, y el **II, con sede en Rosario** (art. 2).

8) ¿Qué es el Tribunal de Ética, cómo se compone y qué juzga? Es el órgano con potestad **exclusiva y autónoma** para investigar y juzgar las faltas en el ejercicio de la profesión, la inconducta que afecte el decoro y las violaciones de principios éticos. Actúa **de oficio o a pedido de parte**.

- **Según el Estatuto**, es un solo tribunal de **12 miembros**: 8 titulares y 4 suplentes, 4 y 2 por distrito, por 2 años.
- **Según el Código**, funciona con un **juez unipersonal**, que recibe la causa, y un **tribunal colegiado de 3** por distrito, que dicta sentencia.

9) ¿Qué se considera ejercicio profesional? Toda actividad técnica, **pública o privada, libre o en relación de dependencia**, que implique ofrecer o prestar servicios de ingeniería, ocupar cargos que los requieran, hacer ensayos, tasaciones o docencia, o presentar proyectos e informes ante autoridades (Estatuto, art. 4). El ejercicio es **personal**: no se puede ceder el título ni la firma (art. 5).

10) ¿Quiénes están inhabilitados para ejercer? Según el Estatuto (art. 12):

- los **condenados** por causas profesionales, mientras dure la condena;
- los **incapaces**;
- los **excluidos o suspendidos** por sanción en cualquier jurisdicción del país, mientras dure la sanción.